

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA

DIREITO CIVIL — DIREITO DAS COISAS (RODADA 2/2)

Direitos de Vizinhança · Usufruto · Promessa de Compra e Venda · Superfície, Servidões, Penhor, Hipoteca e Laje · Alienação Fiduciária em Garantia

Preparação para Concursos de Magistratura Estadual — Banca FGV

Jurisprudência do STF e do STJ — janela de 5 anos (jun/2021–jun/2026) para ritos vinculantes e de 3 anos (jun/2023–jun/2026) para casos isolados

Fonte: *Buscador Dizer o Direito* (buscadordizerodireito.com.br)

Data da curadoria: 19/07/2026

Esta é a rodada complementar de Direito das Coisas. A Rodada 1/2 (Posse, Propriedade, Usucapião e Condomínio) foi entregue anteriormente em documento separado.

ÍNDICE NAVEGÁVEL

Sumário automático — no Word, clique com o botão direito sobre a lista abaixo e escolha "Atualizar campo" (ou F9) para gerar/atualizar a numeração de páginas.

I. DIREITOS DE VIZINHANÇA, USUFRUTO E PROMESSA DE COMPRA E VENDA

CC arts. 1.277 a 1.313 (Direitos de Vizinhança) · arts. 1.390 a 1.411 (Usufruto) · arts. 1.417-1.418 c/c legislação especial (Promessa de Compra e Venda)

Direitos de Vizinhança

RESULTADO DA VARREDURA: NENHUM JULGADO SELECIONADO

Foram lidos os 3 julgados vinculados a informativo existentes na base para este assunto. Todos são casos isolados de Turma anteriores ao marco de 01/06/2023. O mais próximo — REsp 2.035.008-SP (STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 02/05/2023, Info 774), sobre o direito de tapagem e o rateio das despesas de muro divisório entre lindeiros (art. 1.297 CC) — ficou a cerca de um mês do corte temporal. É um tema classicamente relevante para a FGV e vale revisão complementar pelo candidato, ainda que fora da janela desta curadoria.

Usufruto

Usufruto simultâneo (ato inter vivos) — Ausência de dever de prestar contas dos frutos do quinhão do usufrutuário falecido

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1.942.097-MT | Relator: Min. Maria Isabel Gallotti | Data: 07/11/2023

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Em se tratando de usufruto estabelecido por ato inter vivos, o usufrutuário sobrevivente não tem o dever de prestar contas, no processo de inventário, dos frutos referentes ao quinhão do usufrutuário falecido, pois esse quinhão não é acrescido ao seu nem transmitido aos herdeiros do falecido, apenas retornando ao nu-proprietário.

RESUMO DO CASO: João e Regina, casados, doaram uma fazenda ao filho Carlos, reservando para si usufruto vitalício conjunto sobre o imóvel. Após a morte de Regina, foi instaurado inventário e o outro filho, Ricardo, ajuizou ação de prestação de contas contra João, alegando ter sido preterido na legítima e nos frutos do usufruto vitalício, pretendendo que João prestasse contas dos frutos arrecadados com a exploração da fazenda. O STJ afastou o dever de prestar contas: no usufruto simultâneo constituído por ato inter vivos (diferente do usufruto testamentário, em que pode haver direito de acrescer), a morte de um dos usufrutuários extingue o usufruto quanto à sua cota-parte, que retorna diretamente ao nu-proprietário — sem qualquer acréscimo patrimonial em favor do usufrutuário sobrevivente nem repercussão em prol dos herdeiros do falecido.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa que confunda usufruto simultâneo por ato inter vivos com usufruto testamentário (neste último, cabível cláusula de acrescer expressa); ou que afirme, incorretamente, que os frutos do quinhão do usufrutuário falecido devem ser repassados ao usufrutuário sobrevivente ou aos herdeiros do morto.
- **Discursiva/Sentença:** elaboração de sentença/parecer em processo de inventário no qual herdeiro pretere pedido de prestação de contas de frutos de usufruto vitalício conjunto instituído por doação com reserva de usufruto — exige domínio da distinção entre extinção parcial do usufruto (retorno ao nu-proprietário) e eventual direito de acrescer.
- **Oral:** "O que ocorre com o usufruto simultâneo instituído por doação com reserva de usufruto quando um dos usufrutuários falece? Os herdeiros do usufrutuário falecido têm direito aos frutos relativos ao quinhão deste? E se o usufruto fosse testamentário, mudaria a resposta?"

CONEXÕES: arts. 1.390, 1.404, 1.410 e 1.411 do CC (extinção do usufruto pela morte; usufruto simultâneo e direito de acrescer); tema correlato (mas fora da janela temporal desta rodada) — STJ, 3ª Turma, REsp 1758946-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/06/2021 (Info 700), sobre extinção do usufruto por morte do usufrutuário e efeitos sobre contrato de arrendamento por ele celebrado.

Promessa de Compra e Venda

RESULTADO DA VARREDURA: NENHUM JULGADO SELECIONADO

A subcategoria própria "Promessa de compra e venda" do Buscador Dizer o Direito está desatualizada para os fins desta curadoria: o julgado vinculado a informativo mais recente disponível é de 15/12/2015 (REsp 888.666-SE, Info 575), muito anterior mesmo à janela mais ampla de 5 anos (01/06/2021). Foram lidos os 7 julgados disponíveis, todos fora de qualquer janela aplicável. Recomenda-se ao candidato revisar diretamente a doutrina e os arts. 1.417-1.418 do CC c/c a legislação especial (loteamentos, incorporação imobiliária), já que não há jurisprudência recente indexada especificamente sob este assunto na base consultada.

II. SUPERFÍCIE, SERVIDÕES, PENHOR, HIPOTECA E LAJE

CC arts. 1.369 a 1.377 (Superfície) · arts. 1.378 a 1.389 (Servidões) · arts. 1.431 a 1.472 (Penhor) · arts. 1.473 a 1.505 (Hipoteca) · arts. 1.510-A a 1.510-E (Laje)

RESULTADO DA VARREDURA: NENHUM JULGADO SELECIONADO NESTA RODADA

No Buscador Dizer o Direito, estes cinco institutos não possuem "assunto" próprio dentro de Direitos Reais — todos ficam agrupados no bucket residual "Outros temas", junto com resíduos diversos (procuração para venda de imóvel, ações demolitórias/demarcatórias, taxa de manutenção de loteamento, PAR, entre outros). Foram lidos os 19 julgados vinculados a informativo disponíveis nesse bucket.

Superfície, Servidões e Laje: nenhum julgado vinculado a informativo foi localizado sobre estes institutos na base pesquisada — nem dentro, nem fora da janela temporal. Recomenda-se revisão direta da lei e da doutrina para esses três institutos.

Penhor: idem — nenhum julgado localizado neste bucket.

Hipoteca: há julgados no bucket, mas todos anteriores à janela aplicável (o mais recente é de 15/09/2020, isolado, sobre dispensa de outorga conjugal no regime de separação absoluta — anterior mesmo ao marco de 5 anos). Sem ficha elegível nesta rodada.

Nota lateral: o leading case do Tema 492/STF (RE 695.911, Repercussão Geral, cobrança de taxa de manutenção de loteamento fechado de não associado) apareceu neste bucket, julgado em 14/12/2020 — a poucos meses do marco de 01/06/2021 — e por isso não pôde ser incluído nesta curadoria por regra estrita de janela temporal, apesar de ser tema clássico e citado com frequência.

III. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

DL 911/1969 (bens móveis) · Lei 9.514/1997 (bens imóveis) · Lei 14.711/2023 (Marco Legal das Garantias) — subtema mais denso desta rodada

BLOCO 1 — ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS MÓVEIS (Decreto-Lei 911/1969)

Notificação sem necessidade de comprovar o recebimento (Tema 1132/STJ)

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS | Relator: Min. Marco Buzzi (Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha) | Data: 09/08/2023

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1132

TESE FIXADA / DECISÃO: É suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor fiduciante no endereço indicado no instrumento contratual para comprovação da mora, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros.

RESUMO DO CASO: Discutia-se se, para a comprovação da mora exigida pela Súmula 72-STJ, seria necessário demonstrar que o devedor efetivamente recebeu a notificação enviada por carta registrada com AR. O STJ, em repetitivo, fixou que basta o envio ao endereço contratual, bastando o AR (ainda que não haja prova de que a pessoa que assinou é o próprio devedor), prestigiando a boa-fé do credor e a segurança do sistema de crédito com garantia fiduciária.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** assertiva trocando "comprovação do recebimento" por "envio ao endereço contratual" — pegadinha clássica de cobrar a íntegra do Tema 1132.
- **Discursiva/Sentença:** elaborar sentença/parecer sobre defesa de devedor que alega não ter recebido a notificação pessoalmente.
- **Oral:** "O que é necessário para comprovar a mora do devedor fiduciante na alienação fiduciária de bem móvel?"

CONEXÕES: Súmula 72-STJ; Info 851 e Info 811 (notificação por e-mail); art. 2º, §2º do DL 911/69.

Validade da notificação extrajudicial por e-mail

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção (consolidando entendimento da 4ª Turma)

Processo: REsp 2.183.860-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 08/05/2025 (Info 851) — origem: REsp 2.087.485-RS, mesmo Relator, julgado em 23/04/2024 (Info 811)

Sistemática: Caso isolado (consolidado pela 2ª Seção)

TESE FIXADA / DECISÃO: A notificação extrajudicial do devedor fiduciante por meio digital/eletrônico (e-mail) é válida para comprovar a mora, desde que (i) enviada ao e-mail indicado no contrato; e (ii) comprovado o efetivo recebimento.

RESUMO DO CASO: Bancos passaram a notificar devedores por e-mail em vez de carta registrada. O STJ validou o meio eletrônico, mas — diferentemente do Tema 1132 (carta física) — exigiu comprovação do efetivo recebimento do e-mail, já que este meio não goza da mesma presunção de entrega dos Correios.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** distinguir o regime da notificação por carta (dispensa prova do recebimento — Tema 1132) do regime da notificação por e-mail (exige prova do recebimento) — armadilha típica FGV.
- **Discursiva/Sentença:** caso prático envolvendo instituição financeira que só enviou e-mail sem comprovar abertura/recebimento.
- **Oral:** "É válida a notificação por e-mail? Quais os requisitos e em que difere da notificação por carta?"

CONEXÕES: Tema 1132/STJ (Info 782); Súmula 72-STJ.

Termo inicial do prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida (Tema 1279/STJ)

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 2.126.264-MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 07/08/2025 (Info 860)

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1279

TESE FIXADA / DECISÃO: O prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida (art. 3º, § 1º, do DL 911/1969) começa a fluir a partir da data da execução da medida liminar (apreensão do bem), e não da ciência do devedor sobre a apreensão.

RESUMO DO CASO: Divergia-se sobre o termo inicial do prazo de purgação: a data em que o bem foi efetivamente apreendido ou a data em que o devedor tomou ciência do ato. O STJ, em repetitivo, fixou que é a execução da liminar (apreensão material) que dispara o prazo, conferindo objetividade e segurança ao procedimento.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** confundir "execução da liminar" com "citação/ciência do devedor" como termo inicial — pegadinha central.
- **Discursiva/Sentença:** cálculo de prazo em caso concreto de busca e apreensão de veículo.
- **Oral:** "Desde quando conta o prazo de 5 dias para o devedor pagar a integralidade da dívida?"

CONEXÕES: art. 3º, §§ 1º e 2º do DL 911/1969; Lei 10.931/2004 (fim da purgação parcial — pagamento apenas das parcelas vencidas); Info 540 (Tema 722, mais antigo, fora da janela, mas mesmo tema de fundo: integralidade da dívida).

Prescrição da execução não impede o ajuizamento de busca e apreensão

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1.503.485-CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 04/06/2024 (Info 815)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Mesmo prescrita a pretensão de cobrança/execução da dívida (art. 206, § 5º, I, CC), o credor pode ajuizar ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, pois se trata de via processual distinta, não alcançada pela prescrição daquele outro instrumento.

RESUMO DO CASO: Passados mais de 5 anos do vencimento sem pagamento, o devedor alegou prescrição para impedir qualquer medida do credor. O STJ afastou a tese, distinguindo a pretensão de cobrança (prescrita) do direito de buscar o bem dado em garantia por outra via processual (não prescrita), sob pena de ampliar indevidamente os efeitos da prescrição.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** "a prescrição da pretensão executiva impede a busca e apreensão" — assertiva FALSA a ser identificada.
- **Discursiva/Sentença:** tese de defesa/ataque em petição envolvendo prescrição parcial de créditos fiduciários.
- **Oral:** "A prescrição da execução impede a busca e apreensão do bem?"

CONEXÕES: art. 206, § 5º, I, CC; arts. 3º e 4º do DL 911/1969 (opção do credor entre busca e apreensão ou execução).

Anotação da alienação fiduciária no CRV não é requisito para a busca e apreensão

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.095.740-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/02/2024 (Info 800)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A anotação da alienação fiduciária no Certificado de Registro de Veículo (CRV) não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, pois o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros, não entre os contratantes. Bastam: (i) comprovação da mora (Súmula 72-STJ) e (ii) o contrato escrito.

RESUMO DO CASO: Veículo financiado permaneceu registrado no DETRAN em nome do antigo proprietário, sem anotação do gravame fiduciário. O devedor tornou-se inadimplente e o banco ajuizou busca e apreensão. O STJ afirmou que a ausência de anotação no CRV não impede o ajuizamento, exigindo apenas — quando o bem estiver registrado em nome de terceiro — prova de que a posse foi transferida ao devedor.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** "a ausência de anotação do gravame no CRV impede o ajuizamento da busca e apreensão" — assertiva FALSA.
- **Discursiva/Sentença:** requisitos da petição inicial de busca e apreensão (documentos indispensáveis).
- **Oral:** "Quais os documentos indispensáveis ao ajuizamento da busca e apreensão fiduciária?"

CONEXÕES: Súmula 308-STJ (por analogia, tratada em ficha própria); Súmula 72-STJ.

Dispensa da audiência prévia de conciliação (art. 334, CPC) na busca e apreensão fiduciária

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.167.264-PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/10/2024 (Info 832)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: No procedimento especial da busca e apreensão do DL 911/1969, não incide a obrigatoriedade da audiência prévia de conciliação do art. 334 do CPC, não gerando nulidade a sua ausência, pois o DL 911/69 regula a fase inicial de forma própria (resposta em 15 dias da execução da liminar).

RESUMO DO CASO: Devedor alegou nulidade processual por ausência da audiência de conciliação obrigatória do CPC. O STJ afastou a tese, por incompatibilidade do rito especial (concentrado na liminar e resposta pós-apreensão) com o procedimento comum do CPC.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** aplicação subsidiária do CPC ao procedimento especial fiduciário — limites.
- **Discursiva/Sentença:** menos provável isoladamente, mas pode aparecer como questão incidental em sentença de busca e apreensão.
- **Oral:** "O procedimento de busca e apreensão fiduciária exige audiência de conciliação?"

CONEXÕES: art. 3º, § 3º, DL 911/69; art. 334 e art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC.

Necessidade de intimação pessoal do devedor sobre o leilão extrajudicial — DIVERGÊNCIA 3ª x 4ª Turma [tema de alto potencial de pegadinha]

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma x 4ª Turma

Processo: 4ª Turma — AgInt no REsp 2.076.261-AP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/03/2025 (Info 844/857) | Relator: 3ª Turma — REsp 2.163.612-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 05/08/2025 (Info 857)

Sistemática: Casos isolados — divergência de Turmas não resolvida por Seção

TESE FIXADA / DECISÃO: 4ª Turma (SIM): é necessária a intimação pessoal do devedor sobre a data e local do leilão extrajudicial do bem alienado fiduciariamente, sob pena de nulidade da venda (garantia do art. 2º do DL 911/69). 3ª Turma (NÃO): é desnecessária a prévia intimação do devedor sobre a data do leilão extrajudicial nos casos de alienação fiduciária de bens móveis.

RESUMO DO CASO: Em ambos os julgados, veículos apreendidos foram vendidos extrajudicialmente sem prévia comunicação ao devedor sobre data/local do leilão; posteriormente o credor cobrou saldo remanescente via ação monitória. A 4ª Turma reconheceu a nulidade da venda por falta de intimação pessoal; a 3ª Turma, meses depois, decidiu em sentido oposto, gerando divergência ainda não uniformizada por Embargos de Divergência ou repetitivo.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** questão que cobra "o entendimento do STJ" sem especificar a Turma — armadilha proposital; atenção a enunciados que citem "de acordo com a jurisprudência majoritária/mais recente do STJ".
- **Discursiva/Sentença:** pedir ao candidato para posicionar-se fundamentadamente diante da divergência (o próprio reconhecimento da divergência já é nota).
- **Oral:** "Há entendimento pacífico no STJ sobre a necessidade de intimação pessoal para o leilão extrajudicial de bem móvel?"

CONEXÕES: art. 2º, DL 911/69; execução extrajudicial de imóveis — Info 794 (intimação por edital, Lei 9.514/97) para contraste com o regime de imóveis.

Despesas de remoção e guarda (pátio) do veículo apreendido — natureza propter rem

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.216.266-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/04/2026 (Info 887)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: As despesas de remoção e guarda (diárias de pátio) do veículo apreendido em busca e apreensão devem ser pagas integralmente pelo banco credor fiduciário — dono resolúvel do bem —, sem o limite de seis meses do art. 271, § 10, do CTB (aplicável apenas à apreensão por infração de trânsito), por se tratar de obrigação propter rem.

RESUMO DO CASO: Veículo apreendido permaneceu anos no pátio particular sem o banco retirá-lo ou vendê-lo, acumulando diárias. A empresa de estacionamento cobrou o banco pelo valor integral; o banco alegou limitação de 6 meses do CTB. O STJ afastou a limitação, afirmando que, por ser o credor fiduciário o proprietário resolúvel durante a inércia, a obrigação acompanha o bem (propter rem) e recai integralmente sobre ele.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** comparar com o julgado seguinte (Info 29-extraordinária) sobre despesas de estacionamento contratadas pelo devedor — para testar se o candidato distingue as duas situações.
- **Discursiva/Sentença:** caracterização da obrigação propter rem em garantias reais — dissertar sobre o conceito e sua aplicação à alienação fiduciária.
- **Oral:** "O que é obrigação propter rem? O credor fiduciário responde pelas despesas de pátio do veículo apreendido?"

CONEXÕES: art. 271, § 10, CTB; Info 29 (Edição Extraordinária) — despesas de estacionamento privado NÃO propter rem.

Despesas de estacionamento privado contratado pelo devedor NÃO são propter rem [contraste com o julgado anterior]

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.228.769-PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 16/10/2025 (Info 29 — Edição Extraordinária)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: As despesas de estacionamento privado contratadas pelo próprio devedor fiduciante (possuidor direto) não constituem obrigação propter rem; decorrem de relação contratual pessoal entre o devedor e o estabelecimento, não vinculando o credor fiduciário.

RESUMO DO CASO: Veículo financiado foi deixado pelo devedor em estacionamento privado de shopping e abandonado por mais de um ano, gerando débito superior a R\$16 mil. O estacionamento cobrou o banco credor fiduciário sob a alegação de obrigação propter rem. O STJ afastou a responsabilidade do banco: aqui, diferentemente do caso da apreensão judicial (Info 887), foi o próprio devedor — possuidor direto — quem contratou o serviço, no exercício de sua posse, sem relação com o vínculo fiduciário.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** cruzar com Info 887 — o examinador pode trocar as premissas (quem contratou o serviço: o devedor por sua conta, ou decorre da apreensão judicial em nome do banco) para confundir o candidato quanto à responsabilidade do credor.
- **Discursiva/Sentença:** distinguir as duas situações (guarda decorrente de busca e apreensão vs. estacionamento contratado livremente pelo devedor) e fundamentar a diferença de regime.
- **Oral:** "Toda despesa relacionada ao veículo alienado fiduciariamente é propter rem e recai sobre o banco?"

CONEXÕES: Info 887 (despesas de pátio decorrentes da apreensão judicial — propter rem).

Constitucionalidade dos arts. 8º-B a 8º-E do DL 911/1969 (Lei 14.711/2023 — Marco Legal das Garantias)

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: ADI 7.601/DF, ADI 7.608/DF e ADI 7.600/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 01/07/2025 (Info 1184)

Sistemática: Controle concentrado (ADI)

RESUMO DO CASO: Após a Lei 14.711/2023 instituir a busca e apreensão extrajudicial de veículos (sem necessidade de ordem judicial prévia), entidades questionaram a constitucionalidade do novo procedimento, sob argumento de violação ao devido processo legal, inviolabilidade de domicílio e risco de abusos por parte de despachantes/prepostos do credor. O STF declarou a constitucionalidade do procedimento, mas fixou balizas interpretativas (cautelas) para impedir violações de direitos fundamentais do devedor na execução da apreensão extrajudicial.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa que descreva o novo procedimento extrajudicial como inconstitucional — FALSA; ou que omita as cautelas fixadas pelo STF — incompleta.
- **Discursiva/Sentença:** análise da compatibilidade da autoexecutoriedade privada de garantias com o devido processo legal — tema de ponta, conecta com o RE 860.631 (imóveis) para dissertar sobre a "privatização" da execução de garantias no Marco Legal das Garantias.
- **Oral:** "É constitucional a busca e apreensão extrajudicial de veículo criada pela Lei 14.711/2023? Quais as cautelas exigidas pelo STF?"

CONEXÕES: RE 860.631/SP (Tema 982 — execução extrajudicial de imóveis, Lei 9.514/97); Lei 14.711/2023 (Marco Legal das Garantias); art. 8º-A a 8º-E do DL 911/69.

BLOCO 2 — ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS (Lei 9.514/1997)

Purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome do fiduciário (Tema 1288/STJ)

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 2.126.726-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/12/2025 (Info 874) — precedente direto: REsp 1.942.898-SP, mesmo Relator, julgado em 23/08/2023 (Info 15 — Edição Extraordinária)

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1288

RESUMO DO CASO: Tema histórico e recorrente sobre até quando o devedor de financiamento imobiliário com alienação fiduciária pode "salvar" o imóvel pagando a dívida em atraso. Antes da Lei 13.465/2017, era possível purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do banco. A nova lei extinguiu essa possibilidade, substituindo-a por mero direito de preferência na aquisição do imóvel em leilão. O STJ, agora em repetitivo, pacificou definitivamente a matéria, aplicando o regime de acordo com a data da consolidação.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** marco temporal Lei 13.465/2017 — antes (purgação possível até o auto de arrematação) x depois (só direito de preferência) — clássica pegadinha de data.
- **Discursiva/Sentença:** elaboração de parecer/sentença sobre pedido de purgação de mora pós-consolidação em contrato posterior a 2017.
- **Oral:** "O devedor pode pagar a dívida em atraso depois que o banco já consolidou a propriedade do imóvel em seu nome?"

CONEXÕES: art. 26 e art. 27, § 2º-B, Lei 9.514/97; art. 34, DL 70/1966; Info 681 (julgado isolado anterior sobre o mesmo tema, fora da janela, mas didático).

Vedação à arrematação por preço vil na execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.096.465-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/05/2024 (Info 812)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A partir da Lei nº 14.711/2023, não pode ser aceito, em segundo leilão, lance inferior à metade do valor de avaliação do bem (ainda que superior à dívida), por analogia ao art. 891 do CPC/2015. Mesmo antes da lei, já prevalecia a vedação à arrematação por preço vil na execução extrajudicial de imóvel fiduciário.

RESUMO DO CASO: Discutia-se se, na ausência de regra expressa na Lei 9.514/97 (antes da reforma de 2023), seria possível arrematar o imóvel por qualquer valor no segundo leilão, desde que suficiente para quitar a dívida. O STJ aplicou por analogia a vedação de preço vil do CPC, mesmo antes da alteração legislativa, protegendo o patrimônio do devedor contra a apropriação de imóveis por valores irrisórios.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** percentual de 50% do valor de avaliação como piso do lance no 2º leilão — cobrança literal do art. 891, CPC, aplicado por analogia.
- **Discursiva/Sentença:** nulidade de arrematação por preço vil em execução extrajudicial — fundamentação e consequências.
- **Oral:** "É possível arrematar por qualquer preço no segundo leilão da execução extrajudicial de imóvel fiduciário?"

CONEXÕES: art. 891, CPC/2015; Lei 14.711/2023; tema análogo em bens móveis (vedação a preço vil, mesma lógica principiológica).

Intimação por edital quando o devedor se oculta para não purgar a mora

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1.733.777-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/10/2023 (Info 794)

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: Se o devedor fiduciante se escusa, por diversas vezes, de receber a intimação para purgar a mora em seu endereço comercial (indicado no contrato), induzindo os Correios a erro ao sugerir mudança de domicílio inexistente, não há óbice à sua intimação por edital, com base no § 4º do art. 26 da Lei 9.514/97.

RESUMO DO CASO: O devedor recusava-se reiteradamente a receber a intimação de purgação de mora, dificultando a consolidação da propriedade pelo credor. O STJ validou a intimação por edital nessa hipótese, reconhecendo a tentativa de frustrar o procedimento como conduta que autoriza o meio ficto de comunicação.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** hipóteses que autorizam a intimação por edital no regime da Lei 9.514/97.
- **Discursiva/Sentença:** caso concreto envolvendo devedor "foragido" das intimações para purgação de mora.
- **Oral:** "Quando é cabível a intimação por edital na execução extrajudicial de imóvel fiduciário?"

CONEXÕES: art. 26, § 4º, Lei 9.514/97; art. 26, §§ 3º-A e 3º-B (intimação por hora certa/porteiro, incluídos pela Lei 13.465/2017) — Info 580 (julgado mais antigo sobre nulidade de intimação recebida por pessoa alheia, fora da janela, mas contextualiza a evolução legislativa).

Ausência de registro do contrato: validade entre as partes x necessidade de registro para a execução extrajudicial

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: EREsp 1.866.844-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/09/2023 (Info 789)

Sistemática: Caso isolado (Embargos de Divergência — uniformização interna de Turmas)

TESE FIXADA / DECISÃO: A ausência de registro do contrato-título da propriedade fiduciária no Registro de Imóveis (art. 23, Lei 9.514/97) não retira a validade e a eficácia do ajuste entre os contratantes, inclusive da cláusula de alienação extrajudicial. Contudo, para dar início à alienação extrajudicial do imóvel, é imprescindível a efetivação do registro, pois a constituição em mora e a purgação se processam perante o Oficial de Registro de Imóveis (art. 26, Lei 9.514/97).

RESUMO DO CASO: Julgado que uniformizou divergência entre Turmas do STJ: a 3ª Turma vinha decidindo que a ausência de registro tornava inconstituída a própria garantia (Info 685, REsp 1.835.598-SP, 2021); a 2ª Seção, em embargos de divergência, superou parcialmente esse entendimento, distinguindo validade do negócio entre as partes (que subsiste sem registro) da possibilidade de execução extrajudicial (que depende do registro).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** distinguir "validade do contrato entre as partes" (dispensa registro) de "execução extrajudicial" (exige registro) — dois planos diferentes, terreno fértil para pegadinha.
- **Discursiva/Sentença:** parecer sobre negócio fiduciário imobiliário não registrado — quais efeitos subsistem e quais dependem do registro.
- **Oral:** "O contrato de alienação fiduciária de imóvel não registrado é válido? O credor pode executar extrajudicialmente sem o registro?"

CONEXÕES: art. 23 e art. 26, Lei 9.514/97; Info 685 (REsp 1.835.598-SP, 2021 — entendimento superado, fora da janela mas citado no próprio acórdão como histórico).

Constitucionalidade da execução extrajudicial da Lei 9.514/97 (Tema 982/STF)

Tribunal: STF | Órgão: Plenário

Processo: RE 860.631/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 26/10/2023 (Info 1114)

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 982

TESE FIXADA / DECISÃO: É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, por ser compatível com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.

RESUMO DO CASO: Questionava-se se a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial do imóvel, sem intervenção judicial prévia, violariam o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O STF, em repercussão geral, confirmou a constitucionalidade do modelo extrajudicial consagrado pela Lei 9.514/97 desde sua origem, base para o próprio Marco Legal das Garantias de 2023.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** tese literal do Tema 982 — item certo/errado sobre a constitucionalidade.
- **Discursiva/Sentença:** fundamentos constitucionais da autoexecutoriedade das garantias fiduciárias — comparar com a ADI 7.601 (bens móveis, Info 1184) para dissertação ampla sobre o tema.
- **Oral:** "A execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente é constitucional? Por quê?"

CONEXÕES: ADI 7.601/DF e conexas (Info 1184 — extensão do raciocínio aos bens móveis pela Lei 14.711/2023); RE 611.639/RJ (Tema 349, mais antigo, fora da janela — desnecessidade de registro em cartório de títulos e documentos para veículos).

Aplicabilidade, por analogia, da Súmula 308-STJ (hipoteca) à alienação fiduciária — DIVERGÊNCIA 3ª x 4ª Turma

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma x 4ª Turma

Processo: 4ª Turma (posição atual) — REsp 2.130.141-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 01/04/2025 (Info 847) | Relator: 3ª Turma (entendimento anterior) — REsp 1.576.164-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/05/2019 (Info 649) [VERIFICAR: julgado de 2019 fora da janela de 3 anos para casos isolados — mantido aqui apenas como referência de divergência histórica ligada ao julgado atual de 2025]

Sistemática: Casos isolados — divergência entre Turmas

TESE FIXADA / DECISÃO: 3ª Turma (2019 — SIM): aplica-se por analogia a Súmula 308-STJ (ineficácia da hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro perante o adquirente de boa-fé) à alienação fiduciária, pois ambas representam transferência indevida do risco do empreendimento ao consumidor. 4ª Turma (2025 — NÃO): não se aplica a Súmula 308-STJ por analogia à alienação fiduciária, dadas as diferenças jurídicas entre as duas modalidades de garantia.

RESUMO DO CASO: Comprador de imóvel quitou integralmente o preço junto à construtora, mas não obteve a escritura porque o imóvel havia sido dado em garantia fiduciária pela construtora a um banco, sem que o comprador soubesse. Buscava a aplicação analógica da Súmula 308 (que protege o comprador de boa-fé contra hipoteca constituída pela construtora). A 3ª Turma, em 2019, acolheu a analogia; a 4ª Turma, em julgado mais recente (2025), rejeitou-a expressamente, criando divergência atual entre as Turmas.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** cobrar a posição "do STJ" de forma genérica é armadilha — o examinador pode explorar exatamente a divergência entre Turmas.
- **Discursiva/Sentença:** comparar os fundamentos de proteção do adquirente de boa-fé na hipoteca (Súmula 308) e na alienação fiduciária, com posição fundamentada do candidato.
- **Oral:** "A Súmula 308-STJ, que trata de hipoteca, pode ser aplicada por analogia à alienação fiduciária?"

CONEXÕES: Súmula 308-STJ; Info 800 (anotação no CRV — outro caso de proteção de terceiros/eficácia da garantia); direitos do adquirente de boa-fé em incorporação imobiliária.

Inadimplemento na alienação fiduciária de imóvel: aplica-se a Lei 9.514/97 (não o art. 53 do CDC) — Tema 1095/STJ

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 1891498-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/10/2022 (Info 755)

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1095

TESE FIXADA / DECISÃO: Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução por inadimplemento do devedor deve observar o procedimento específico dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, afastando-se a aplicação do art. 53 do CDC (devolução das parcelas pagas com retenção de até 10%).

RESUMO DO CASO: Discutia-se qual regime rege a devolução de valores ao comprador inadimplente de imóvel garantido por alienação fiduciária: o regime geral do CDC (art. 53, retenção de até 10% sobre as parcelas pagas) ou o procedimento específico da Lei 9.514/97 (consolidação da propriedade, leilão, e restituição do saldo eventual). O STJ, em repetitivo, afastou o CDC por se tratar de legislação específica e completa (*lex specialis*), mais protetiva inclusive ao devedor em muitos aspectos (leilão com apuração de valor real do bem, e não retenção fixa).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** "aplica-se o art. 53 do CDC (retenção de até 10%) à alienação fiduciária de imóvel" — assertiva FALSA clássica.
- **Discursiva/Sentença:** comparar o regime de devolução de valores do CDC com o da Lei 9.514/97 — por que a legislação específica prevalece.
- **Oral:** "O art. 53 do CDC se aplica à resolução de contrato de compra e venda com alienação fiduciária de imóvel?"

CONEXÕES: art. 53, CDC; arts. 26 e 27, Lei 9.514/97; Info 680 (*quebra antecipada do contrato — mesma lógica de afastamento do CDC, fora da janela mas didático*).

TOP 10 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA

Seleção dos julgados com maior probabilidade de cobrança em prova de Magistratura (FGV), considerando sistemática vinculante (repercussão geral, repetitivo, controle concentrado), centralidade do tema e atualidade.

1. Notificação da mora do devedor fiduciante dispensa prova de recebimento quando enviada ao endereço contratual (Tema 1132/STJ)

STJ, 2ª Seção, REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS — Recurso Repetitivo. Tese central da alienação fiduciária de bens móveis; altíssima probabilidade de cobrança literal em prova objetiva.

2. Notificação extrajudicial por e-mail é válida, mas exige comprovação do efetivo recebimento (contraste com o Tema 1132)

STJ, 2ª Seção, REsp 2.183.860-DF (2025). Par comparativo com o item anterior: regime da carta (dispensa prova de recebimento) x regime do e-mail (exige prova) — armadilha clássica de prova.

3. O prazo de 5 dias para pagamento integral da dívida conta da execução da liminar, não da ciência do devedor (Tema 1279/STJ)

STJ, 2ª Seção, REsp 2.126.264-MS — Recurso Repetitivo. Fixa termo inicial de altíssima aplicação prática na busca e apreensão fiduciária.

4. Necessidade de intimação pessoal do devedor sobre o leilão extrajudicial: divergência não pacificada entre 3ª e 4ª Turmas do STJ

REsp 2.163.612-PR (3ª Turma, NÃO) x AgInt no REsp 2.076.261-AP (4ª Turma, SIM). Divergência ativa é terreno fértil para questão objetiva que cobre "o entendimento do STJ" de forma genérica.

5. São constitucionais os procedimentos extrajudiciais de busca e apreensão de bens móveis do Marco Legal das Garantias (Lei 14.711/2023)

STF, Plenário, ADI 7.601/DF e conexas — Controle Concentrado. Tema de fronteira, muito recente (2025), com balizas de proteção ao devedor fixadas pelo STF.

6. Purgação da mora após a consolidação da propriedade em imóvel fiduciário: regime muda com a Lei 13.465/2017 (Tema 1288/STJ)

STJ, 2ª Seção, REsp 2.126.726-SP — Recurso Repetitivo. Marco temporal decisivo (antes/depois de 2017) para saber se resta apenas o direito de preferência ao devedor.

7. É constitucional a execução extrajudicial da alienação fiduciária de bem imóvel da Lei 9.514/97 (Tema 982/STF)

STF, Plenário, RE 860.631/SP — Repercussão Geral. Base constitucional de todo o sistema de execução extrajudicial de garantias imobiliárias; dialoga diretamente com a ADI 7.601 (bens móveis).

8. Não se aplica o art. 53 do CDC (retenção de até 10%) à resolução de contrato com alienação fiduciária de imóvel registrada (Tema 1095/STJ)

STJ, 2ª Seção, REsp 1.891.498-SP — Recurso Repetitivo. Afirma a prevalência da Lei 9.514/97 como *lex specialis* sobre o CDC — pegadinha clássica de prova objetiva.

9. Despesas de guarda do veículo apreendido são propter rem do credor fiduciário, mas despesas de estacionamento contratadas pelo próprio devedor não são

REsp 2.216.266-SP (Info 887) x REsp 2.228.769-PE (Info 29). Par contrastante de 2025/2026 sobre os limites da natureza propter rem na alienação fiduciária de veículo.

10. Usufruto simultâneo por ato inter vivos: o usufrutuário sobrevivente não deve prestar contas dos frutos do quinhão do falecido

STJ, 4ª Turma, REsp 1.942.097-MT (2023). Único julgado selecionado fora do eixo de alienação fiduciária nesta rodada; tema estrutural sobre extinção parcial do usufruto e distinção do regime testamentário.